

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE ASFALTADO DE VIALES EN GERNIKA-LUMO POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION ABIERTO SIMPLIFICADO.

- 1. OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto del contrato es la ejecución, con el menor impacto ambiental posible, de las obras necesarias para ejecutar los trabajos de asfaltado en el término municipal de Gernika-Lumo, definidas en los pliegos técnicos y administrativos.

La obra se clasifica como de conservación y mantenimiento (art. 232 LCSP).

Las actuaciones de la pavimentación y señalización vial de este año afectan a las siguientes calles:

- Alondiga Kalea
- Parking Zearreta
- Errekazarra kalea
- Carlos Gangoiti kalea
- Aita Luis Villasante kalea
- San Juan kalea, las obras en esta calle quedan sometidas a condición suspensiva. Si las obras para instalar una rampa mecánica no finalizan antes de 31 de julio de 2025 los trabajos de asfaltado en esta calle no se ejecutarán. Si finalmente no se ejecutan, en ningún caso tendrá el contratista derecho a exigir su realización, su abono, o cantidad alguna en relación con los mismos.

1.1.- Núm. de referencia C.P.V.: Código CPV: 45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado

1.2.- Expresión de los documentos del expediente que revisten carácter contractual:

- Planos de Conjunto y Detalle.
- Pliego de Condiciones Generales.
- Memoria técnica y pliego técnico.
- Presupuesto.

1.3.- Existencia de lotes: No, de conformidad con lo expuesto en el apartado 3 de la Memoria Justificativa que consta en el expediente.

1.4.- Posibilidad de introducir variantes: No.



1.5.- Necesidades a satisfacer mediante el contrato: Las expuestas en el apartado 2 de la Memoria Justificativa que consta en el expediente.

1.6.- Proyecto técnico: No procede.

2. ORGANO DE CONTRATACION: Junta de Gobierno Local, de conformidad con la Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, en relación con el Decreto 1148/2023, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local.

3. PERFIL DEL CONTRATANTE: La dirección de acceso al perfil del contratante en el Ayuntamiento de Gernika-Lumo es : www.gernika-lumo.eus

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO: El responsable del contrato será la Arquitecta Técnica Municipal de Obras.

5. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

- Procedimiento: Abierto Simplificado.
- Criterios de adjudicación: Se atiende a diversos criterios.

6. TRAMITACIÓN: Ordinaria.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (110.249,42 €)

8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto base de licitación es de 110.249,42 € que una vez aplicado el IVA correspondiente (21%) resulta un presupuesto general de 133.401,80 €.

El desglose puede consultarse en el apartado “4 –Presupuesto General” de la memoria técnica obrante en el expediente.



9. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (en su caso, distribución en anualidades):

Existe crédito en la actual partida presupuestaria: “3.1535.60103 OTRAS PAVIMENTACIONES

10. PRECIO Y PAGOS

Sistema de determinación del precio: tanto alzado

Modalidad de pago del precio: Pagos mediante la emisión de las correspondientes certificaciones de obra mensuales (artículo 240 de la LCSP y 67.3 d) del RGLCAP)

Pagos a cuenta por operaciones preparatorias: No

Revisión de precios: No procede (art. 103 de la LCSP)

Facturación electrónica: Si.

11. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de las obras será de 3 meses, desde el acta de comprobación del contrato.

En caso de que se realicen las obras en San Juan Kalea, su plazo de ejecución será de 1 mes, contado a partir del acta de comprobación del replanteo correspondiente a esta calle.

Lugar de ejecución: Gernika-Lumo. Código NUTS: ES213

12. PROGRAMA DE TRABAJO:

Obligación de presentar programa de trabajo: Si, valorado como criterio de adjudicación

13. PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: 15 días hábiles desde la fecha de formalización del contrato.

En caso de que se realicen las obras en San Juan Kalea, el plazo de comprobación del replanteo para el asfaltado de esta calle concreta será de un mes desde que el Ayuntamiento notifique a la adjudicataria la finalización de la instalación de la rampa mecánica.

14. GARANTÍAS:

- **Garantía provisional:** No se exige
- **Garantía definitiva:** 5% del importe de adjudicación, IVA excluido (art 107 de la LCSP)
- **Garantía complementaria:** No se exige.
- **Admitida constitución mediante retención del precio:** No

Las garantías se constituirán a favor de: Ayuntamiento de Gernika-Lumo (NIF: P4805500H)

15. SEGUROS: El contratista deberá tener contratados los seguros obligatorios y se exige además al adjudicatario que acredite que ha contratado de los seguros que se especifican en la cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Seguro que cubra garantía decenal (sí/no): No

16. SUBCONTRATACIÓN (art. 215 de la LCSP): Si

- Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: no.
- Tareas críticas que no admiten subcontratación, en su caso: no.

17. CESION DEL CONTRATO: Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 de la LCSP.

18. MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO: NO.

19. PENALIDADES

Por demora: las establecidas en el artículo 193 de la LCSP.

Por incumplimiento parcial de las prestaciones definidas en el contrato que atendidas las circunstancias del caso no den lugar a la resolución del contrato: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.

Por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.

Por cumplimiento defectuoso de las condiciones especiales de ejecución: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.



Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.

Por cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los criterios de adjudicación: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.

20. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De tipo social:

1) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

2) Los licitadores o licitadoras deberán indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios, y deberán facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

3) El adjudicatario o adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

4) Quienes concurran aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de este proceso de licitación, adjudicación y ejecución, hasta su finalización.

Estas cláusulas sociales derivan de la aplicación de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública.

De tipo ambiental:

1) Cumplir las determinaciones establecidas en el Decreto 112/ 2012 de 26 de junio por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

2) Para reducir el consumo de papel, todos los documentos de trabajo generados durante el servicio que deban entregarse al Ayuntamiento se entregarán en formato electrónico. En caso de que se considere necesaria la impresión de documentos o que la contratante lo solicite expresamente (como informes de trabajo, documentos para reuniones, etc.), la adjudicataria deberá:

- Reducir en lo posible el número de impresiones ajustándolas al máximo a las necesidades (número de participantes en una reunión, etc.) para que no haya copias sobrantes.

- Utilizar papel 100% reciclado (mínimo 65% post-consumo) o papel no reciclado (con un contenido mínimo de fibras de gestión forestal sostenible y/o recicladas del 50%).
- Imprimir los documentos a doble cara, en blanco y negro (el color sólo se utilizará en casos en los que no se pueda interpretar en blanco y negro), a 2 o más páginas por cara (cuando sea conveniente y se garantice su inteligibilidad), con la mínima encuadernación posible y sin tapas de plástico (para facilitar su reciclaje).

De tipo lingüístico:

1) En aplicación de la Ley 10/1982, básica de normalización del uso del Euskera, las señales e indicadores de tráfico instalados en la vía pública estarán redactados en forma bilingüe respetando en todo caso las normas internacionales y las exigencias de inteligibilidad y seguridad de los usuarios.

21. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.-

- La adscripción de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del contrato y, en especial, los indicados en su proposición.
- Las condiciones especiales de ejecución indicadas en esta Carátula, el Pliego de Cláusulas Administrativas y, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Las establecidas como tales en la normativa.

22. CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

- Incumplimiento o cumplimiento defectuoso reiterado de la prestación objeto del contrato y de los términos contenidos en su oferta.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales.
- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

23. PLAZO DE RECEPCIÓN Y DE GARANTÍA DE LA OBRA:

23.1.- Plazo de Recepción: un mes desde el cumplimiento por el contratista de la totalidad de la prestación de conformidad con los términos del contrato y a satisfacción del Ayuntamiento.

Recepciones parciales: Sí.

23.2.- Plazo de Garantía: un año desde la recepción de la obra, salvo que el adjudicatario ofrezca otro plazo mayor.

24. LUGAR DE OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN.- Los pliegos y demás documentación serán objeto de publicación el perfil del contratante del Ayuntamiento de Gernika-Lumo ubicado en su página web, y vinculado a la Plataforma Kontratazioa, de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

[Gernika-Lumoko Udala - Kontratzaile profila](#)

[Gernika-Lumoko Udala - Kontratzailearen profila \(euskadi.eus\)](#)

25. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.-

- Plataforma de Contratación Pública de Euskadi www.contratacion.euskadi.eus
- Publicación en DOUE: no

26. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentarán exclusivamente por medios electrónicos en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Presentación de ofertas: [Kontratazio Publikoa Euskadin](#)

Manual de la plataforma: [Materiales didácticos - Formación sobre contratación \(euskadi.eus\)](#)

Contacto con la plataforma: [Contacta a través de Internet, por teléfono y presencialmente - CPE \(euskadi.eus\)](#)

La presentación de proposiciones por cualquier otra vía será causa de exclusión de la licitación.

27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Las proposiciones deberán presentarse en **dos sobres / archivos electrónicos**:

- Un sobre A) denominado “DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA RELATIVA A CRITERIOS NO VALORABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS”.
- Un sobre B) denominado “CRITERIOS VALORABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS”.

28. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: dentro de los 20 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el perfil del contratante.

En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar la huella (transcrita) obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo de presentación de ofertas, a la siguiente dirección de correo electrónico: kontratazioa@gernika-lumo.eus

Esta acción habilitará 24 horas añadidas para poder presentar la oferta.

29. CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL O, EN SU CASO, CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.

La **acreditación** de la solvencia se realizará **indistintamente** mediante la acreditación del cumplimiento de los requisitos de solvencia que se indican a continuación o mediante la clasificación que se señala como sustitutoria:

29.1.- Solvencia económica y financiera.-

Requisitos mínimos exigidos: Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, que deberá ser al menos equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato (165.374,13 €)

Acreditación: Por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

29.2.- Solvencia técnica y/o profesional.-

Requisitos mínimos exigidos: Experiencia en la realización de 3 obras de igual o similar naturaleza a la que corresponde el objeto del contrato cuyo importe sea igual o superior al 70% del presupuesto de licitación (IVA excluido) en los últimos 3 años.

Acreditación: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Se considerará que una obra es similar cuando coincida el Código CPV: “45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado” o se haya clasificado en el Grupo G – Subgrupo 4

Tal y como dispone el art 88 de la LCSP, en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a los que se refieren las letras b) a f) del citado artículo.

En este caso acreditará su solvencia por el siguiente medio:

“Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios técnicos del Ayuntamiento.”

29.3.- Clasificación empresarial que puede sustituir a la solvencia exigida:

Grupo G subgrupo 4 categoría 1

29.4.- El licitador deberá suscribir y presentar el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato medios materiales y/o personales, según el modelo recogido en el Anexo V: No

29.5.- Habilitación empresarial: No procede

30. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR QUIEN LICITA EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN fijados en el punto 31 de esta carátula¹:

- SOBRE A: CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS:
 - Se aportará una Memoria Técnica que deberá ajustarse a una extensión documental máxima de 6 pag, tamaño A-4, escrito a una cara y en tamaño de letra 10. Se podrá adjuntar a la memoria un planning de obra de una hoja en A-3.
- SOBRE B: CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:
 - Oferta económica y oferta de otros aspectos evaluables mediante fórmulas, si es el caso, según modelo del Anexo III a este pliego, para cada lote al que opte.

Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente y en este pliego para contratar será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

31. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

31.1.- Un único criterio de adjudicación: No

31.2.- Pluralidad de criterios: Si

¹ Se hace referencia en este punto a la documentación relacionada con los criterios de adjudicación.

Criterios no cuantificables de forma automática:

Criterio 1: Estudio de la Obra (hasta 15 puntos)

Se aportará una Memoria Técnica que deberá ajustarse a una extensión documental máxima de 6 pag, tamaño A-4, escrito a una cara y en tamaño de letra 10. Se podrá adjuntar a la memoria un planning de obra de una hoja en A-3. El exceso de documentación respecto al máximo establecido, no se valorará. Se trata de un criterio directamente relacionado con la calidad de los servicios y del resultado esperado.

La valoración del Estudio de la Obra se realizará conforme a lo siguiente:

1.1.- Estudio Detallado del Proyecto: (hasta 5 puntos)

Se valorará la descripción de los aspectos más relevantes y específicos de la memoria valorada. No se valorarán las descripciones genéricas aplicables a cualquier actuación, a los que los que se otorgarán 0 puntos.

1.2.- Análisis de obra, procedimientos, planning y recursos asignados a la obra: (hasta 10 puntos).

Se valorará la descripción detallada de las dificultades previstas en la ejecución de las labores a realizar, los medios y procedimientos que se dispondrán para su correcta ejecución. (hasta 5 puntos).

Se incluirá la planificación prevista para la ejecución de las obras en el plazo propuesto. La planificación estará justificada en base a los medios técnicos y humanos aportados por el licitador y los rendimientos previstos para la obra. (hasta 5 puntos)

Criterios cuantificables de forma automática: (hasta 85 puntos)

Criterio 3: Aumento del plazo de garantía de la obra (hasta 10 puntos)

Por cada año adicional a la garantía mínima establecida, 2,5 puntos, hasta un máximo de 10 puntos.

Aumento del plazo	Puntos
1 año	2,5 puntos
2 años	5 puntos

3 años	7,5 puntos
4 años	10 puntos

Criterio 4: Precio (hasta 75 puntos)

Se valorará la oferta realizada en relación con el presupuesto base de licitación, mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación} = 75 \times \sqrt{[(\text{PML}-\text{PO}) / (\text{PML}-\text{POMV})]}$$

Donde:

- $\sqrt{}$ = *raíz cuadrada*
- *PBL: precio máximo de licitación IVA excluido*
- *PO= precio ofertado IVA excluido*
- *POMV: precio de la oferta más ventajosa IVA excluido.*

Las ofertas se valorarán sin IVA. Las ofertas cuyo precio sea igual al de licitación recibirán 0 puntos.

31.3.- Supuesto excepcional en que se dará preponderancia a criterios no cuantificables mediante fórmulas (sí/no): No.

31.4.- Umbral Mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios no cuantificables mediante fórmulas: 7,5 puntos.

31.5.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados: Sí procede

Se considerará una oferta anormalmente baja o desproporcionada cuando exista una baja superior al 25% respecto al presupuesto base de licitación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el art 201.

En caso de ofertas incursas en presunción de anormalidad, la Mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 del LCSP.

32. PLAZO DURANTE EL CUAL LA LICITADORA ESTA OBLIGADA A MANTENER SU OFERTA (art. 158) .- Cuatro (4) meses a contar desde la apertura de la oferta económica , ampliando quince (15) días hábiles más cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el artículo 149 de la LCSP.

33. PLAZO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS (art 138)

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los Pliegos y demás documentación complementaria con una antelación 10 días antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

34. MESA DE CONTRATACION: La Mesa de Contratación estará constituida por:

- **President@:** Estibaliz Bruña (Arquitecta Técnica Municipal)
Suplente: Elisa Saratxaga (Arquitecta Municipal)
- **Vocales:** Gorka Endemaio (Secretaria), María Nabea (Interventora)
- **Secretari@:** Adrián Álvarez (Técnico de Contratación)
Suplente: Nerea López (Técnica de Urbanismo)

35. CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: No

36. CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: No

37. OTRAS ESPECIFICACIONES: - Parte de los trabajos objeto de este contrato requieren autorización por parte de URA-Agencia Vasca del Agua, la cual ya ha sido solicitada por este Ayuntamiento de Gernika-Lumo. En caso de que dicha autorización no se emita antes de la adjudicación del contrato, el procedimiento de licitación se suspenderá hasta su emisión, quedando pendiente la adjudicación del contrato. Esta circunstancia no perjudica el derecho de los licitadores recogido en la Cláusula 32. En caso de que, finalmente, la autorización no se emita, los licitadores no tendrán derecho a solicitar compensación alguna por los gastos que deriven de su participación en el procedimiento.